

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 91/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชนินทร์ หรือศิริศักดิ์ ทองบริบูรณ์

จำเลย

นายชนินทร์ ทองบริบูรณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้องจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ติราคาประกัน 100,000 บาท

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>